

농지법 일부개정률안 검 토 보 고 서

안홍준의원 대표발의
김영록의원 대표발의

2016. 5.

농림축산식품해양수산위원회
수석전문위원 문강주

목 차

I. 제안경과	1
II. 제안이유 및 주요내용	1
1. 안홍준의원 대표발의안	1
2. 김영록의원 대표발의안	2
III. 검토의견	4
1. 안홍준의원 대표발의안	3
□ 농업진흥지역 변경 및 해제 사유를 법률에서 직접 규정	3
2. 김영록의원 대표발의안	5
□ 농지의 타용도 일시사용신고 제도 도입	5

I. 제안경과

□ 안홍준의원이 대표발의한 「농지법 일부개정법률안」이 2015년 10월 30일 발의되어 2015년 11월 2일 우리위원회에 회부되었음.

□ 김영록의원이 대표발의한 「농지법 일부개정법률안」이 2016년 1월 21일 발의되어 2016년 1월 22일 우리위원회에 회부되었음.

II. 제안이유 및 주요내용

1. 안홍준의원 대표발의안

현행법상 시도지사는 대통령령으로 정하는 사유에 따라서 농업진흥지역 또는 용도구역을 변경하거나 해제할 수 있도록 정하고 있음. 이에 같은법 시행령에서는 해당 지역의 여건변화로 농업진흥지역 밖의 지역을 농업진흥지역으로 편입하는 경우 등의 사항을 규정하고 있음.

그러나 농업진흥지역 밖의 지역을 농업진흥지역으로 편입하는 경우 등은 국민의 재산권에 직접적인 제한을 가할 수 있는 사항으로 대통령령으로 규정할 것이 아니라 법률로 직접 규정해야 하는 사안임.

이에 관련 사항들을 법률로 직접 규정하고, 대통령령에 위임하는 내

용은 농업진흥지역을 해제하는 경우에 한정하려는 것임.

또한, 현행 대통령령에서는 해당 지역의 여건변화가 있어 해제 등의 필요성이 높은 경우에도 그 토지의 면적이 2만제곱미터 이하인 때로 한정하고 있어 2만제곱미터를 초과하는 농업진흥지역 소유자의 재산권을 과도하게 제한하고 있는 실정으로, 이를 3만제곱미터 이하인 경우로 확대하고자 함(안 제31조제1항).

2. 김영록의원 대표발의안

현행법은 농한기에 농지를 마을축제장, 썰매장 등으로 단기간 이용하고 다시 농지로 원상 복구하는 경우에 대한 농지의 타용도 일시사용 규정이 없어 효율적인 농지 이용이 어려운 상황임.

이에 농지의 타용도 일시 사용신고 제도를 도입하여 농한기에 농지의 다원적 이용 및 농가 소득 증대에 기여하고자 함(안 제36조의2 신설).

Ⅲ. 검토 의견

1. 안홍준의원 대표발의안

□ 농업진흥지역 변경 및 해제 사유를 법률에서 직접 규정(안 제31조제1항)

현행 「농지법」 제31조제1항에서는 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 농업진흥지역 또는 용도구역을 변경하거나 해제할 수 있도록 하고 있어 사유를 하위법령에 위임하고 있는데,

개정안은 이를 법률로 상향입법함과 동시에 시행령에서 정하고 있는 여건변화 시 해제할 수 있는 농업진흥지역 해제면적 상한선을 2만㎡에서 3만㎡로 상향하는 내용임.

	현 행	개 정 안
농업진흥지역 변경 및 해제 사유	대통령령에 위임	<u>법률에서 직접 규정</u>
농업진흥지역 해제면적 상한선	2만㎡ (대통령령에서 규정)	<u>3만㎡</u> (법률에서 규정)

법률의 위임에 따라 「농지법 시행령」 제28조제1항1)에서는 농업진흥지

1) 제28조(농업진흥지역 등의 변경·해제) ① 법 제31조제1항에 따라 시·도지사가 농업진흥지역 또는 용도구역을 변경 또는 해제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 농업진흥지역을 해제하는 경우

역 등의 변경 및 해제와 관련한 사항을 정하고 있는데, 시행령의 내용 중 제2호와 제3호의 농업진흥지역 밖의 지역을 농업진흥지역으로 편입하는 것은 국민의 재산권을 제한한다는 점에서 법률에서 직접 정하려는 개정안은 타당한 것으로 보이며,

또한 개정안에서는 법률에서 그 사유를 직접 정하되 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 하위법령에서 추가적으로 정할 수 있도록 하고 있다는 점에서 여건변화에 탄력적인 대응도 가능할 것으로 보임.

한편, 농업진흥지역 해제면적 상향조정과 관련하여 정부는 “2016년 경제정책 방향(2015.12.16. 관계부처 합동발표)”에서 국토의 효율적 활용을 위하여 농업진흥지역 실태조사 결과 농지로서 활용가치가 낮거나 불합리한 농업진흥지역을 해제하기로 하고, 이를 위해 해제면적 상한선을 2만㎡에서 3만㎡로 상향하기로 발표한 바 있음.

개정안은 이러한 정부의 농업진흥지역 정비 방향과 일치하는 것으로 이를 통해 기존에 비해 2~3만㎡ 사이의 농업진흥지역 자투리 땅까지 보다

가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조에 따른 용도지역을 변경하는 경우(농지의 전용을 수반하는 경우에 한한다)

나. 법 제34조제2항제1호에 해당하는 경우로서 미리 농지의 전용에 관한 협의를 하는 경우

다. 해당 지역의 여건변화로 농업진흥지역의 지정요건에 적합하지 아니하게 된 경우. 이 경우 그 토지의 면적이 2만제곱미터 이하인 때에 한한다.

2. 해당 지역의 여건변화로 농업진흥지역 밖의 지역을 농업진흥지역으로 편입하는 경우

3. 해당 지역의 여건변화로 농업보호구역의 전부 또는 일부를 농업진흥구역으로 변경하거나 농업진흥구역 안의 3만제곱미터 이하의 토지를 농업보호구역으로 변경하는 경우

효율적으로 활용할 수 있다는 점에서 바람직한 개정으로 보임.

2. 김영록의원 대표발의안

□ 농지의 타용도 일시사용신고 제도 도입(안 제36조의2 신설)

현재 농지를 농업생산 및 농지개량 이외의 목적으로 일시 사용하려는 경우에는 농지의 타용도 일시사용허가를 받거나 전용하도록 하고 있는데,

개정안은 타용도 일시사용허가 이외에 새롭게 타용도 일시사용신고 제도를 신설하여 단기간에 농지를 다른 용도로 사용하려는 경우 신고와 같은 간소한 절차를 통해 일시적으로 사용할 수 있도록 하려는 것임.

현행	개정안
-	<u>농지의 타용도 일시사용신고 제도 신설</u>

농한기에 농지를 마을축제장, 썰매장 등으로 단기간 이용하고 이를 다시 농지로 원상 복구하려는 경우 현행은 「농지법」상 타용도 일시사용허가를 받도록 하고 있으며,

이를 위해 「농지법 시행령」 제37조에 따라 신청인이 허가 신청서를 제출할 경우 시장·군수·구청장은 신청을 받은 날부터 10일 이내에 적정한 면적 또는 기간인지 여부, 농지의 보전가치 여부, 피해방지계획 등을 심사하도록 하고 있고 심사기준에 적합하지 아니한 경우에는 허가를 반려하도록 하고 있음.

개정안은 이러한 타용도 일시사용허가 제도가 신청인에게 과도한 행정불편을 안겨줄 수 있다고 보고 일시사용신고 제도를 새롭게 도입하려는 것으로, 강학상 신고는 법령에서 적시한 요건만 갖추면 행정청의 수리여부와 관계없이 효력이 발생한다는 점에서 행정편의 제고와 농지의 효율적 이용에 기여할 수 있다는 점에서 타당한 입법으로 보임.

다만 개정안은 타용도 일시사용신고 제도를 도입하면서 그 사유를 전부 농림축산식품부령으로 위임하고 있는바, 타용도 일시사용신고의 사유를 법률에서 직접 정하는 것이 제도의 예측가능성을 높일 수 있다는 점에서 다음과 같이 수정하는 것이 필요할 것으로 보임.

< 수정의견 >

현행	개정안	정부의견
<신설>	제36조의2(농지의 타용도 일시사용신고) ① 농지를 지력을 훼손하지 않는 범위 내에서 농림축산식품부령으로 정하	제36조의2(농지의 타용도 일시사용신고) ① 농지를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 지력을 훼손하지

현행	개정안	정부의견
	<u>는 농업 외의 목적으로 일시 사용하려는 자는 시장·군수 또는 자치구구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 이와 같다.</u> ② 제1항에 따른 신고 대상 농지의 범위와 규모, 일시사용기간, 그 밖에 필요한 사항은 <u>농림축산식품부령으로 정한다.</u>	<u>않는 범위 내에서 일시 사용하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 일정 기간 사용한 후 농지로 복구한다는 내용으로 시장·군수 또는 자치구구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 이와 같다.</u> <u>1. 썰매장, 마을축제장 등으로 단기간 사용하는 경우</u> <u>2. 제36조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 시설을 단기간 설치하는 경우</u> ② <개정안과 같음>

담당 조사관	연락처
김성훈	788-2947